

(4) [통보] 사항

제 목 수목보상 업무처리 미흡

조 치 부 서 ◎◇본부, □■본부

내 용

1. 업무 개요

◎◇본부 외 1개 본부는 관련 규정에 따라 관할 사업지구 내 지장물 취득 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 등에 따라 토지에 정착한 물건은 이전에 필요한 비용으로 보상하여야 하며, 수목의 이전비용이 해당 수목의 가치를 초과하는 경우에는 수목의 가액으로 보상하여야 한다.

또한 조세심판례는 수목에 대한 보상금 지급이 수목 취득이 아니므로 취득세의 과세대상이 아니라고 판단하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ◎◇본부 외 1개 본부에서 수목보상 시 취득세를 납부한 사실이 확인되었다.

조치할 사항 ◎◇본부장 외 1개 본부장은 관할 지방자치단체와 수목보상 취득세 경정청구 및 사업비 정산에 대해 협의 후 처리방안을 검토하시기 바랍니다.(통보)